SECTION 1 : LES REGLES COMMUNES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LECON 1 : CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIETES COMMERCIALES



Objectif pédagogique : Déterminer les conditions de constitution d'une société commerciale et appréhender les modes d'organisation et de fonctionnement des sociétés commerciales.

CHAPITRE 1 : CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES

Une société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une activité commune des biens en numéraire, en nature ou industrie dans le but de se partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter et aussi de contribuer au remboursement des pertes. L'on distingue 5 types de sociétés commerciales répartis en trois groupes :

LES SOCIETES DE PERSONNES

Les sociétés de personnes sont des sociétés qui se confondent avec la personne des associés à l'instar des entreprises individuelles

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF (SNC)

La société en nom collectif est une société dans laquelle les associés sont tous commerçants et répondent des dettes sociales personnellement solidairement et indéfiniment.

NB : un mineur et deux époux ne peuvent en aucun être associés dans une même SNC

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE (SCS)

La SCS est une société dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés responsables indéfiniment des dettes sociales dénommés associés commandités avec un ou plusieurs associés des dettes sociales en raison de leurs apports dénommés associés commanditaire.

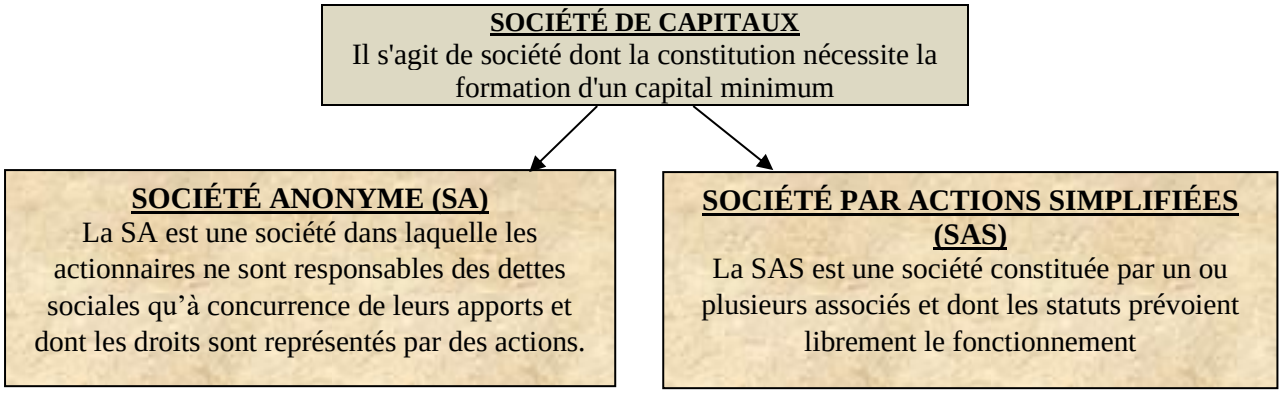
NB : deux époux et un mineur ne peuvent être associés commandités dans une SCS

SOCIÉTÉ MIXTE OU SOCIETE UNIPERSONNELLE

Ce sont des sociétés qui sont à la fois des sociétés de capitaux et des sociétés de personnes. Elles peuvent être créées par une seule personne

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL)

La SARL est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales



L'acte créateur d'une société commerciale étant un **contrat,** il importe que la constitution d'une société obéisse aux conditions générales de formation du contrat auxquelles se joignent des conditions spécifiques

I. Les conditions générales

1. Les conditions de fond

Il y a d'une part quatre conditions générales de fond instituées par le Code civil en son article 1108 : le **consentement** libre et éclairé de l'associé, la **capacité juridique** de l'associé, l'**objet** et la **cause** licites de la société.

2. Les conditions de forme

Une société commerciale doit remplir trois conditions de forme :

- Les statuts,
- L'immatriculation,
- La publicité.

II. Les conditions spécifiques

Il existe trois conditions spécifiques propres aux sociétés commerciales : les **apports**, **l'affectio societatis et la vocation aux bénéfices et aux pertes**

1. Les apports

Pour la constitution de leur société, les associés doivent s'engager à mettre à disposition de celle-ci en vue de son exploitation, des apports. Ces apports sont explicités par l'article 40 de l'acte uniforme. Ainsi chaque associé peut faire :

- **Des apports en numéraire** c'est-à-dire de l'argent,
- **Des apports en nature,** c'est-à-dire des biens corporels ou incorporels,
- **Des apports en industrie,** soit un ensemble de prestation fait par un associé.

En contrepartie des apports qui constituent le capital social de la société, les associés reçoivent des parts ou actions dans la société.

2. La vocation aux bénéfices et aux pertes

Tous les associés ou actionnaires doivent pouvoir prétendre aux bénéfices. Mais en cas de perte, ils subissent également les conséquences.

Le bénéfice est un gain pécuniaire ou matériel qui ajoute à la fortune des associés.

3. L'affectio societatis

Dans une société commerciale, les associés sont solidaires des gains et des pertes de celle-ci et s'engagent à collaborer au succès de l'entreprise de manière égalitaire : ***c'est l'affectio societatis.***

QCM : cochez la ou les bonnes réponses

1. **La société commerciale est créée par :**
   - **Une convention**
   - Un acte sous seing privé
   - Un acte unilatéral
   - Une décision de justice
2. **L'immatriculation n'est pas une obligation pour la constitution d'une société :**
   - Vrai
   - Faux
3. **Pour investir dans le capital de la société, un associé peut faire :**
   - Des apports en nature, financiers et industriels ;
   - Des apports fonciers, capitaux et manufacturiers ;
   - **Des apports en numéraire, nature et industrie.**
4. **L'affectio societatis est :**
   - Ce sentiment d'affection par l'employé à l'égard de son entreprise ;
   - **La volonté de collaborer à une entreprise commune afin de participer aux bénéfices, économies ou pertes ;**
   - Le contrat moral d'une société unipersonnelle à créer une société et à y donner son consentement.
5. **La création d'une société est contrainte à des formalités de statuts et de publicité :**
   - **Vrai**
   - Faux.
6. **En contrepartie de ses apports, l'associé reçoit des droits sociaux**
   - **Vrai**
   - Faux
7. **Dans une société commerciale, les bénéfices sont pour tous, quant aux pertes, elles ne sont qu'à la charge de l'associé majoritaire :**
   - Vrai
   - **Faux**
8. **Le capital social est libre dans :**
   - **Les sociétés par actions simplifiées**
   - Les SARL
   - Les sociétés anonymes
   - **Les SCS.**

CHAPITRE 2 : LE FONCTIONNEMENT DES SOCIETES COMMERCIALES

Ce chapitre sera consacré à la découverte des organes de gestion d'une société commerciale ainsi que les modes de transmission des parts.

I. Les dirigeants sociaux

La société est une personne morale c'est-à-dire un être abstrait dont les activités sont obligatoirement accomplies par des personnes physiques : les dirigeants ou administrateurs sociaux. Ils sont appelés **Gérants** dans les SNC, SCS et SARL ; tandis qu'ils sont dits **PDG**, **DG** et **PCA** dans les sociétés de capitaux. Les dirigeants et administrateurs sociaux sont soit nommés parmi les associés, soit recrutés par contrat de travail en dehors du cercle des associés. Ce sont tous des représentants ou mandataires légaux des sociétés commerciales. Ils peuvent être révoqués de leurs fonctions pour justes motifs par les associés ou par les juges.

A. Les pouvoirs des dirigeants sociaux

Le droit des sociétés commerciales reconnaît une sorte de plénitude de pouvoirs aux dirigeants sociaux et protège les tiers contre les risques d'apparence trompeuse « A l'égard des tiers, les organes de gestion, de direction et d'administration ont, dans les limites fixées par le présent Acte uniforme pour chaque type de société, tout pouvoir pour engager la société, sans avoir à justifier d'un mandat spécial. Toute limitation de leurs pouvoirs légaux par les statuts est inopposable aux tiers. Ces pouvoirs accordés aux organes de gestion, de direction et d'administration peuvent être limités par les statuts, mais pareilles limitations statutaires, ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.

Les dirigeants sociaux engagent la société, non seulement par les actes qu'ils accomplissent dans le cadre de l'objet social, mais même par ceux de leurs actes qui se situent en dehors de cet objet, sauf mauvaise foi du tiers cocontractant. Il y a mauvaise foi si le tiers savait ou ne pouvait légitimement ignorer (compte tenu des circonstances) que le dirigeant avec lequel il a traité a posé des actes n'entrant pas dans l'objet social, auquel cas la société ne serait pas engagée. La seule publication des statuts ne suffit pas à constituer la preuve que le tiers savait ou ne pouvait légitimement ignorer l'objet social.

B. La Responsabilité civile des dirigeants sociaux

Chaque dirigeant de société est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. Il arrive que la société soit gérée ou administrée par plusieurs dirigeants sociaux. Dans ce cas, la responsabilité de ces derniers est solidaire à l'égard des tiers. L'action en réparation contre les dirigeants sociaux est dite « **action individuelle** », lorsque celui qui l'exerce a subi un préjudice distinct de celui que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l'exercice de leurs fonctions. L'action en réparation est dite « **action sociale** » lorsqu'elle est exercée par un ou plusieurs associés en vue de la réparation du préjudice subi par la société à la suite de la faute commise par le ou les dirigeants sociaux dans l'exercice de leurs fonctions.

C. Les organes de décision et de contrôle

Les décisions collectives sont prises par tous les associés en Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire (**AGO** ou **AGE**). Les principes en vigueur sont l'**unanimité** dans les sociétés de personnes, et la **majorité** dans les sociétés de capitaux.

Quant au contrôle des sociétés, il est effectué à deux niveaux : par les **commissaires aux comptes** dans les SARL, SA ou SAS et par les **associés non dirigeants** dans toutes les sociétés. Ils ont le droit de déclencher **la procédure d'alerte** : c'est une procédure enclenchée, soit par le commissaire aux comptes soit par les associés, qui consiste à adresser aux dirigeants sociaux une lettre de demande d'explication sur tout fait

de nature à compromettre la continuité de l'exploitation qu'ils ont relevé lors de l'examen des documents qui leur sont communiqués ou dont ils ont connaissance pendant l'exercice de leur mission.

II. La cession et la transmission des parts sociales

Les parts sociales c'est-à-dire les titres obtenus en contrepartie des apports sont en principe incessibles et intransmissibles dans les sociétés de personne (SNC et SCS). Alors qu'elles sont librement négociables dans les Sociétés Anonymes, les Sociétés A Responsabilité Limitée et les Sociétés par Actions Simplifiées. Ces parts sociales sont rémunérées par des **intérêts** au profit des associés des SNC, SCS et SARL. Au contraire, les actionnaires des SA et SAS reçoivent des **dividendes.**

Mieux, l'Acte uniforme énonce les droits de chaque associé comme suit :

- ✓ un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée ;
- ✓ un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l'occasion d'une réduction de son capital ;
- ✓ le cas échéant, l'obligation de contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues pour chaque forme de société ;
- ✓ le droit de participer aux votes des décisions collectives des associés, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement pour certaines catégories de titres sociaux

QCM : Cochez la ou les bonnes réponses

1. **Les SNC et SCS sont administrées par** :
    - **Des gérants**
    - Un PDG
    - Un Directeur général
    - Un administrateur général
2. **Ne peuvent diriger une société commerciale que les associés :**
    - Vrai
    - **Faux.**
3. **Les associés sont responsables des fautes commises par les dirigeants sociaux dans l'exercice leurs fonctions :**
    - Vrai
    - **Faux**.
4. **Les clauses statutaires limitatives des pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.**
    - **Vrai**
    - Faux
5. **Dans quelle société trouve-t-on un conseil d'administration ?**
    - SARL
    - SAS
    - **SA**
    - SNC
6. **Comment se fait la révocation d'un gérant non statutaire d'une SARL ?**
    - Par décision de l'associé majoritaire
    - **Par décision unanime de tous les associés**
    - Par décision à la majorité relative des associés
    - Par décision à la majorité absolue des associés
7. **Les sociétés dans lesquelles les dirigeants peuvent engager la société en accomplissant des actes qui ne relèvent pas de l'objet social ?**
    - Les sociétés de personnes

- Les sociétés anonymes
- Les sociétés en participation
- **Tout type de société commerciale**

8. **Les parts sociales sont librement cessibles dans les sociétés de personnes :**
   - Vrai
   - **Faux**
9. **Un associé dans une SARL doit obtenir l'accord unanime des autres associés avant toute cession de ses parts sociales :**
   - Vrai
   - **Faux**
10. **Dans quelles sociétés parle-t-on de dividendes ?**
    - Les sociétés de personnes
    - **Les sociétés de capitaux**
    - Les sociétés mixtes.

CHAPITRE 3 : LA DISSOLUTION DES SOCIETES COMMERCIALES

C'est l'arrêt des activités assignées par les associés à leur entreprise commune. Plusieurs causes fondent la dissolution des sociétés commerciales.

I. Les causes de dissolution

- La dissolution statutaire, elle est due à l'expiration de la durée de vie sociale (99 ans), à l'achèvement des activités de la société.
- La dissolution volontaire, elle est provoquée par décision unilatérale d'un associé, et par décision collective des associés en cas de pertes subies.
- La dissolution judiciaire, elle est décidée par les juges en raison de justes motifs ou de mésentente entre les associés.
- L'annulation du contrat de société ;
- Toute autre cause prévue par les statuts.

II. Les effets de la dissolution

A. La liquidation de la société

C'est une opération qui consiste à gérer les affaires courantes de la société et à constituer son actif pour apurer son passif. Si l'actif réuni est supérieur au passif, les dettes de la société sont épongées et les apports remboursés. A contrario, les associés des SARL et SA supportent les dettes sociales à concurrence des montants de leurs apports, tandis que les associés des sociétés de personnes contribuent au paiement des dettes avec leurs apports et biens personnels.

B. La fusion

C'est une opération qui consiste à dissoudre deux sociétés sans liquidation en vue de transmettre leur patrimoine à une autre société nouvelle ou déjà existante. Ainsi, on peut avoir deux types de fusions : la **fusion absorption** par laquelle une société existante A absorbe une société B par exemple en recueillant tout son patrimoine. La **fusion création** par laquelle deux sociétés A et B par exemple se dissolvent pour affecter leur patrimoine à la création d'une nouvelle société C.

C. La scission

C'est l'opération par laquelle le patrimoine d'une société dissoute est partagé entre plusieurs autres sociétés existantes ou nouvelles. Elle entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la société qui disparaît du fait de la scission aux sociétés commerciales existantes ou nouvelles.

QCM : Cochez la ou les bonnes réponses

1. **Le décès de n'importe quel associé de la société en commandite simple entraîne la dissolution de celle-ci :**
   - Vrai
   - **Faux**.
2. **En cas de mésentente entre les associés, le juge peut décider de mettre fin à la société :**
   - **Vrai**
   - Faux
3. **La fusion est la réunion de deux sociétés existantes en vue de la création d'une nouvelle :**
   - **Vrai**
   - Faux
4. **La scission d'une société entraine le partage de ses biens entre les associés :**
   - **Vrai**
   - Faux

SECTION 2 : LES REGLES SPECIFIQUES A CHAQUE SOCIETE COMMERCIALE

LECON 1 : LES SOCIETES DE PERSONNES ET LES SOCIETES MIXTES



Objectif pédagogique : Procéder à l'étude et à la découverte des règles particulières à la société en nom collectif, la société en commandite simple et la société à responsabilité limitée.

CHAPITRE 1 : LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC)

I. Définition

La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Le caractère solidaire de la responsabilité au passif social signifie que le créancier que la société ne parvient pas à désintéresser peut, à son seul choix, poursuivre l'un quelconque des associés sur le patrimoine propre de ce dernier.

Le caractère indéfini de cette responsabilité veut dire que l'associé poursuivi peut l'être pour la totalité de la dette sociale sans égard à la hauteur de sa participation au capital social. Un associé minoritaire peut ainsi être condamné à tout payer, mais il pourra ensuite se retourner contre ses coassociés pour exiger de chacun d'eux une contribution à la dette sociale proportionnelle aux apports respectifs des uns et des autres.

La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société en nom collectif » ou du sigle « SNC ».Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur nominale.

II. Eléments caractéristiques de la SNC

Nature de la société	Commercial en la forme quel que soit son objet
Qualité des associés	Associés exclusivement commerçants
Mode d'administration	Un ou plusieurs gérants (associé ou non, personne physique ou morale)
Qualification des parts	Parts sociales

Nature des apports		• Apport en nature ; Apport en industrie ; Apport en numéraire
Caractère des parts		En principe cession des parts avec consentement unanime des associés.
Capital minimal		Non déterminé (Libre choix des associés)
Contrôle de la société / nomination de commissaires		2 conditions seulement : 1°) total du bilan supérieur à 250.000.000 f CFA ; 2°) chiffre d'affaires annuel supérieur à 500.000.000 f CFA ; 3°) effectif permanent supérieur à 50 personnes.
Responsabilité de l'associé		Solidairement et indéfiniment des dettes sociales
Causes de dissolution	**Communes à toutes les sociétés**	• Arrivée du terme ; • Annulation du contrat de société ; • Dissolution volontaire des associés ; • Décision judiciaire ; • Jugement de liquidation des biens
	Spécifiques	• Décès d'un associé ; • Révocation du gérant associé statutaire ; • Décision de liquidation des biens ; • Faillite ; • Incapacité d'un associé ; • Décision d'interdiction d'un associé d'exercer le commerce
Effets de dissolution		• Liquidation de la société pluripersonnelle ; • Transmission universelle du patrimoine unipersonnelle ; • Dissolution de la société unipersonnelle • Paiement des dettes sociales par les associés commerçants

QCM : Cochez la ou les bonnes réponses

1. **La SNC est une société uniquement composée de commerçant :**
   - **Vrai**
   - Faux
2. **Deux époux quel que soit leur régime matrimonial peuvent être associés en nom :**
   - Vrai
   - **Faux**
3. **Un mineur peut être associé dans une SNC :**
   - Vrai
   - **Faux**
4. **Un capital minimum est exigé pour la constitution d'une SNC :**
   - Vrai
   - **Faux**
5. **La responsabilité des associés en nom est limitée à la valeur des apports :**
   - Vrai
   - **Faux**
6. **M. DAPA Roland ne peut pas prendre part à l'assemblée générale de l'entreprise HTK SNC pour raison de maladie. Cette assemblée générale peut valablement délibérer sans la participation de DAPA Roland :**
   - Vrai
   - **Faux**
7. **Le décès d'un associé dans une société en nom met fin à celle-ci :**
   - **Vrai**
   - Faux
8. **La clause léonine est applicable dans une SNC :**
   - Vrai
   - **Faux**
9. **Les apports en industrie ne sont admis dans une SNC :**
   - **Vrai**
   - Faux

CHAPITRE 2 : LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

I. Définition

La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, dénommés « associés commandités », avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports, dénommés « associés commanditaires » ou « associés en commandite ».

Le nom d'un associé commanditaire ne peut en aucun cas être incorporé à la dénomination sociale, à défaut ce dernier répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Par contre, le nom des associés commandités peut figurer dans la dénomination sociale.

II. Eléments caractéristiques de la SCS

Nature de la société	Commercial en la forme quel que soit son objet	
Qualité des associés	Commandités exclusivement commerçants	Commanditaires non commerçants
Mode d'administration	Un ou plusieurs associés commandités assurent la gestion	Interdits dans la gestion
Qualification des parts	Parts sociales	
Nature des apports	• Apport en nature ; • Apport en industrie ; • Apport en numéraire	• Apport en nature ; • Apport en numéraire
Caractère des parts	En principe cession des parts avec consentement unanime des associés	
Capital minimal	Non déterminé (Libre choix des associés)	
Contrôle de la société / nomination de commissaires	Les associés commanditaires et les associés commandités non gérants ont le droit, deux (2) fois par an, d'obtenir communication des livres et des documents sociaux	
Responsabilité de l'associé	Solidairement et indéfiniment des dettes sociales	Limitée aux apports
Causes de dissolution	**Communes à toutes les sociétés**	• Arrivée du terme ; • Annulation du contrat de société ; • Dissolution volontaire des associés ; • Décision judiciaire ; • Jugement de liquidation des biens
	Spécifiques	• Décès d'un associé ; • Révocation du gérant associé statutaire ; • Décision de liquidation des biens ; • Faillite ; • Incapacité d'un associé ; • Décision d'interdiction d'un associé d'exercer le commerce
Effets de dissolution	• Liquidation de la société pluripersonnelle ; • Transmission universelle du patrimoine unipersonnelle ; • Dissolution de la société unipersonnelle • Paiement des dettes sociales par les associés commerçants	

QCM : Cochez la ou les bonnes réponses

1. **La SCS est une société composée d'associés :**
   - Commandant
   - **Commandité**
   - Commande
   - **Commanditaire**
2. **Pour constituer une SCS, il faut disposer d'un capital minimum :**
   - Vrai
   - **Faux**
3. **Le nom d'un associé commanditaire ne peut être incorporé dans la dénomination sociale :**
   - **Vrai**
   - Faux
4. **La responsabilité solidaire et indéfinie d'une SCS incombe :**
   - Aux associés commandités et commanditaires
   - **Qu'aux associés commandités**
   - Qu'aux associés commanditaires.
5. **Un associé commanditaire contribue au capital de la société en faisant :**
   - Tout type d'apport
   - **Des apports en nature ou numéraire**
   - Des apports qu'en industrie
6. **La SCS est une forme de société dans laquelle sont admis les mineurs :**
   - **Vrai**
   - Faux
7. **Deux époux peuvent être associés commandités dans deux SCS différentes :**
   - Vrai
   - **Faux**.
8. **Le contrôle de la société n'est assuré que par les associés commanditaires :**
   - Vrai
   - **Faux**
9. **La gestion d'une SCS est assurée :**
   - Par tous les associés
   - Que par les associés majoritaires
   - **Que par les commandités**
10. **Le décès d'un associé commanditaire entraine la dissolution de la SCS**
    - **Vrai**
    - Faux

CHAPITRE 3 : LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL)

I. Définition

La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être constituée par une seule personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs physiques ou morales. La SARL est une société mixte car elle est à la fois société de personne et société de capitaux.

II. Eléments caractéristiques d'une SARL

Nature de la société		Commercial en la forme quel que soit son objet
Qualité des associés		Associés commerçants ou non
Mode d'administration		Un ou plusieurs gérants personnes physiques ou non pour une durée de 4 ans rééligible (sauf clause statutaire)
Qualification des parts		Parts sociales
Nature des apports		• Apport en nature ; • Apport en numéraire.
Caractère des parts		Cessible et transmissible libre entre vifs et associés à des tiers avec accord des associés
Capital minimal		1 million avec valeur nominale supérieure ou égale à 5 000 f
Contrôle de la société / nomination de commissaires		2 conditions seulement : 1°) total du bilan supérieur à 125.000.000 f CFA ; 2°) chiffre d'affaires annuel supérieur à 250.000.000 f CFA ; 3°) effectif permanent supérieur à 50 personnes.
Responsabilité de l'associé		Limitée aux apports
Causes de dissolution	**Communes à toutes les sociétés**	• Arrivée du terme ; • Annulation du contrat de société ; • Dissolution volontaire des associés ; • Décision judiciaire ; • Jugement de liquidation des biens
	Spécifiques	Aucune condition spécifique
Effets de dissolution		• Liquidation de la société pluripersonnelle ; • Transmission universelle du patrimoine unipersonnelle ; • Dissolution de la société unipersonnelle • Paiement des dettes sociales par les associés commerçants

QCM : Cochez la ou les bonnes réponses

1. **La SARL est une société de :**
    - Groupe
    - **Capitaux**
    - **Personnes**
2. **La constitution d'une SARL ne nécessite pas un accord entre deux personnes :**
    - **Vrai**
    - Faux
3. **Aucun capital minimum n'est nécessaire à la constitution d'une SARL :**
    - Vrai
    - **Faux**
4. **La responsabilité des associés dans une SARL est indéfinie et solidaire :**
    - Vrai
    - **Faux**
5. **Une SARL peut être constituée par un mineur :**
    - **Vrai**
    - Faux
6. **Monsieur Django et son épouse Djazz, mariés sous le régime de la communauté des biens veulent constituer une SARL. Ont-ils la possibilité ?**
    - **Oui**
    - Non
7. **Le capital d'une SARL est divisé en actions :**
    - Vrai
    - **Faux**
8. **Le décès d'un associé dans une SARL entraine la dissolution de celle-ci**
    - Vrai
    - **Faux**

LECON 2 : LES SOCIETES DE CAPI TAUX



Objectif pédagogique : Identifier les règles particulières applicables à la société anonyme (SA) et la société par actions simplifiées (SAS).

CHAPITRE 1 : LA SOCIETE ANONYME (SA)

I. Définition

La société anonyme se définit comme une société commerciale dans laquelle les associés appelés actionnaires ne sont responsables qu'à concurrence du montant de leurs apports, et dont les droits des associés sont représentés par des actions. Par ailleurs il est à noter qu'une seule personne peut désormais créer une société anonyme appelée société anonyme unipersonnelle.

II. Eléments caractéristiques d'une SA

Nature de la société	**SA avec CA**	**SA avec ADG**
	Commercial en la forme quel que soit son objet	
Qualité des associés	Actionnaires commerçants ou non	
Mode d'administration	PDG / PCA + DG (durée 6 ans au cours de la vie de la société ou 2 ans par statut)	Administrateur général (ADG) (durée 6 ans au cours de la vie de la société ou 2 ans par statut)
Qualification des parts	Actions	
Nature des apports	• Apport en nature ; • Apport en numéraire.	
Caractère des parts	Cessible et transmissible libre entre vifs et associés à des tiers à titre onéreux	
Capital minimal	100 millions avec AN librement fixée	10 millions avec AN librement fixée
Contrôle de la société / nomination de commissaires	Nomination de un ou plusieurs commissaires aux comptes	
Responsabilité de l'associé	Limitée aux apports	

Causes de dissolution	**Communes à toutes les sociétés**	• Arrivée du terme ; • Annulation du contrat de société ; • Dissolution volontaire des associés ; • Décision judiciaire ; • Jugement de liquidation des biens
	Spécifiques	• Perte partielle d'actif ; • Dissolution anticipée par volonté des associés
Effets de dissolution	• Liquidation de la société pluripersonnelle ; • Transmission universelle du patrimoine unipersonnelle ; • Dissolution de la société unipersonnelle • Paiement des dettes sociales par les associés commerçants	

QCM : Cochez la ou les bonnes réponses

1. **Une société anonyme peut être unipersonnelle :**
   - **Vrai**
   - Faux
2. **Le capital social est divisé en :**
   - Parts sociales
   - **Actions**
   - Intérêts sociaux
3. **La SA est administrée par :**
   - Un gérant
   - **Un conseil d'administration**
   - Un comité de normalisation
   - **Une administration générale**
4. **La SA peut être dissoute en cas de décès de l'associé majoritaire :**
   - Vrai
   - **Faux**

CHAPITRE 2 : LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES (SAS)

I. Définition

La société par actions simplifiées (SAS) est une société constituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l'organisation et le fonctionnement.

II. Eléments caractéristiques de la SAS

Nature de la société	Commercial en la forme quel que soit son objet	
Qualité des associés	Associés commerçants ou non	
Mode d'administration	Président	
Qualification des parts	Actions	
Nature des apports	Apport en nature ; Apport en industrie ; Apport en numéraire.	
Caractère des parts	Actions cessibles et transmissibles	
Capital minimal	Fixé librement par les associés	
Contrôle de la société / nomination de commissaires	2 conditions seulement : 1°) total du bilan supérieur à 125.000.000 f CFA ; 2°) chiffre d'affaires annuel supérieur à 250.000.000 f CFA 3°) effectif permanent supérieur à 50 personnes.	
Responsabilité de l'associé	Limitée aux apports	
Causes de dissolution	**Communes à toutes les sociétés**	• Arrivée du terme ; • Annulation du contrat de société ; • Dissolution volontaire des associés ; • Décision judiciaire ; • Jugement de liquidation des biens
	Spécifiques	Aucune condition spécifique
Effets de dissolution	• Liquidation de la société pluripersonnelle ; • Transmission universelle du patrimoine unipersonnelle ; • Dissolution de la société unipersonnelle • Paiement des dettes sociales par les associés commerçants	

QCM : Cochez la ou les bonnes réponses

1. **Les associés dans une SAS disposent d'une responsabilité limitée :**
   - **Vrai**
   - Faux
2. **La SAS est administrée par :**
   - Un gérant
   - **Un président**
   - Un administrateur général
3. **Les actions dans une SAS ne sont pas librement cessibles :**
   - Vrai
   - **Faux**